



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

19 במאי 2025

1866

כ"א באייר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2025 774

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024) (תיקון מס' 2), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 10 בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, בסעיף 10 – (1) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה לעניין" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (א), במקום "בתקופה של שנתיים מיום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023), יקראו את חוק מיסוי מקרקעין כך: יבוא "בחוק מיסוי מקרקעין – תחילתו של חוק זה ביום ה' בסיוון התשפ"ה (1 ביוני 2025).

תחילה

דברי הסבר

מוכרים את דירתם הישנה. דבר זה מביא למלאי גדול של "דירות בהמתנה", מקטין את היצע הדירות הזמינות בשוק ומביא לעליית מחירי הדירות. לצד זאת, ככלל, משפרי דיור המחזיקים ב"דירה בהמתנה" מאופיינים בהכנסה גבוהה מאוד למשק בית, שמגיעה במוצע לפי שניים לערך מההכנסה של משק בית ממוצע בישראל.

מכאן שהתקופה הארוכה הקבועה כיום בחוק מיסוי מקרקעין, המאפשרת גם לבעלי דירות המחזיקים בשתי דירות למשך שנתיים ליהנות מהטבות המיסוי המיועדות לבעלי דירה יחידה, מייטיבה עם משקי בית בעלי הכנסות גבוהות ופוגעת בזוגות צעירים המעוניינים לרכוש דירה, עקב ההשפעה השלילית של "דירות בהמתנה" על מחירי הדירות.

על כן, ובמטרה לעודד רוכשי דירות חלופיות להקדים ולמכור את דירותיהם הראשונות, מוצע לקבע את הוראת השעה ולקבוע לגבי סעיפים 9(ג1) ו-2(ב) ו-1(א) לחוק מיסוי מקרקעין כי התקופה של 18 החודשים הקיימת כיום בהוראת שעה תיקבע כהוראת קבע בחוק. כך, משפר דיור המוכר את דירתו הראשונה בתוך 18 חודשים, ולא 24 חודשים כפי שסעיף זה מאפשר היום, ייהנה מהשיעורים המופחתים של מס רכישה החלים על רוכש דירה יחידה, בשל רכישת הדירה החלופית. בהתאם לכך מוצעים בסעיף 1 המוצע תיקונים ההופכים את הוראת השעה להוראת קבע.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום ה' בסיוון התשפ"ה (1 ביוני 2025) כדי ליצור המשך ישיר לתקופת הוראת השעה.

סעיף 1 סעיף 9(ג1) ו-2(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין), קובע את התקופה שבמהלכה משפרי דיור יכולים להחזיק במקביל בשתי דירות ולהיחשב לבעלי דירה יחידה (לפני שמכרו את דירתם הישנה) לצורך שיעור מס הרכישה שהם חבים בו. בסעיף זה, בנוסחו הקבוע כיום בחוק מיסוי מקרקעין, עומדת התקופה האמורה על 24 חודשים.

בדומה לכך, סעיף 1(א) לחוק מיסוי מקרקעין מעניק למי שבבעלותו דירת מגורים יחידה, הרוכש דירה חלופית, פרק זמן שבמהלכו הוא יכול להיחשב לבעלים של דירה יחידה לצורך קבלת הפטור ממס שבח הניתן לבעלי דירה יחידה (לפי סעיף 49ב(2) לאותו חוק), הגם שבפועל בבעלותו שתי דירות. בדומה לפטור לעניין מס רכישה, גם לעניין מס שבח פרק הזמן האמור עומד כיום על פי חוק מיסוי מקרקעין על 24 חודשים.

ביום י"א בסיוון התשפ"ג (31 במאי 2023) התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, אשר קבע בהוראת שעה קיצור של משך התקופה האמורה בסעיפים המצוינים לעיל ל-18 חודשים במקום 24 חודשים (להלן – הוראת השעה). הוראת השעה עתידה לפקוע ביום ה' בסיוון התשפ"ה (1 ביוני 2025), ועם פקיעתה תשוב התקופה האמורה לעמוד על 24 חודשים כלשון החוק.

מתן האפשרות ליהנות מהטבות המיסוי לדירה יחידה בזמן החזקה בשתי הדירות לתקופה ממושכת, מתמרצת את משפרי הדיור להמתין לעליית מחירי הדיור לפני שהם

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 148.